



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000340-23.2026.4.04.7017/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ CARLOS CANALLI

AGRAVANTE: SILVANO SILVERIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, sob o fundamento de que o apenado se encontrava em local incerto e não atendeu à intimação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando a intimação pessoal foi tentada em endereço incorreto e realizada por edital de forma prematura, sem o esgotamento dos meios de localização do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da obrigação imposta, nos termos do art. 181, § 1º, da LEP, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da CF/1988.

4. Há nulidade na intimação por edital quando a tentativa de intimação pessoal do apenado é realizada em endereço incorreto, diverso daquele constante nos autos e indicado pelo Ministério Público Federal.

5. A intimação por edital possui natureza ficta e excepcional, sendo cabível apenas após o esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização presencial do apenado.

6. Inexistindo intimação pessoal válida e não demonstrada a ocultação deliberada do apenado, não se caracteriza a frustração injustificada do cumprimento da pena ou a prática de falta grave prevista no art. 50, II, da LEP.

7. A ausência de esgotamento dos meios de localização do apenado impõe a anulação da decisão de reconversão das penas e o restabelecimento das penas restritivas de direitos originalmente impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 9. É nula a reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando a intimação por edital é realizada de forma prematura, sem a prévia tentativa de intimação pessoal no endereço correto constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XLVI; LEP, arts. 50, II, e 181, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1.773.347/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de execução penal, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Curitiba, 25 de agosto de 2026.

Documento eletrônico assinado por **LUIZ CARLOS CANALLI, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://verificar.trf4.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **40005981245v5** e do código CRC **e0f81898**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ CARLOS CANALLI
Data e Hora: 26/08/2026, às 08:27:53





Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000340-23.2026.4.04.7017/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ CARLOS CANALLI

AGRAVANTE: SILVANO SILVERIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de **SILVANO SILVERIO DE OLIVEIRA** em face de decisão proferida pelo **Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR**, nos autos da **Execução Penal nº 9001434-11.2023.4.04.7017**, que determinou a reconversão das penas restritivas em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a expedição do mandado de prisão (evento 1, OUT3).

A defesa alega, em síntese, que o agravante apenas tomou conhecimento concreto da sentença condenatória transitada em julgado após o contato do atual defensor dativo, em 08/06/2026, haja vista que a procuradora anterior não havia interposto apelação criminal. Destaca que o recorrente não foi efetivamente intimado de forma pessoal sobre a instauração do procedimento executório e nem a respeito da audiência admonitória que havia sido designada para o dia 22/05/2024 perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Senador Canedo/GO. Informa que a oficiala de justiça responsável realizou apenas duas diligências em horários próximos ao meio-dia e em endereço incorreto, visto que o agravante reside em outro local desde o ano de 2020. Desse modo, argumenta que o apenado não pode ser considerado em "fuga" ou em ocultação deliberada, visto que o equívoco decorreu de falha na localização e da ausência de novas buscas ou do esgotamento de outros meios disponíveis para a efetivação do ato processual. Ressalta a omissão do Juízo em não utilizar canais virtuais, como o aplicativo WhatsApp, ferramenta de comunicação célere, amplamente utilizada pelo Poder Judiciário. Salienta que o número telefônico do agravante já figurava nos autos da ação penal originária e já havia sido utilizado para intimação virtual anterior, demonstrando que o recorrente está plenamente à disposição para comparecer aos atos e cumprir as penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar as decisões proferidas nas sequências 35 e 63 dos autos de origem. Pugna, de igual modo, pela imediata revogação do mandado de prisão expedido, sustentando que a restrição de liberdade ocorreu de forma prematura e sumária, enquanto ainda pendiam de resposta as intimações eletrônicas deferidas à defesa, caracterizando manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (evento 4, DESPADEC1).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso (evento 19, PARECER1).

Dispensada a revisão, nos termos dos artigos 610 do CPP e 38, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por **LUIZ CARLOS CANALLI, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://verificar.trf4.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **40005981243v2** e do código CRC **8c510b87**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ CARLOS CANALLI
Data e Hora: 26/08/2026, às 08:27:53

9000340-23.2026.4.04.7017

40005981243.V2





Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000340-23.2026.4.04.7017/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ CARLOS CANALLI

AGRAVANTE: SILVANO SILVERIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

VOTO

SILVANO SILVERIO DE OLIVEIRA agrava contra decisão proferida pelo **Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR**, nos autos da **Execução Penal nº 9001434-11.2023.4.04.7017**, que determinou a reconversão das penas restritivas em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a expedição do mandado de prisão (evento 1, OUT3), *in verbis*:

1. Reconverto as penas alternativas tendo em vista que o paradeiro ignorado da parte e o não atendimento da intimação editalícia, na forma do art. 181, §1º, "a", e art. 51, II, ambos da LEP.

Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU REVEL, EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESATENDIMENTO A INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONVERSÃO DO ART. 181, § 1º, "A", DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É cabível a intimação por edital na fase da execução se o réu foi declarado revel durante o processo de conhecimento (não compareceu aos autos depois de citação e intimação pessoal) e não se obteve sucesso na nova tentativa de sua cientificação pessoal para iniciar o cumprimento de penas substitutivas, uma vez que mudou de residência sem comunicar o Juízo. 2. Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado.3. A pena restritiva de direitos será convertida quando o condenado revel desatender a intimação por edital (art. 181, § 1º, "a", da LEP). Mesmo com a prisão, o Juiz poderá oportunizar a justificativa de sua falta, com a possibilidade de retorno ao cumprimento da sanção substitutiva.4. Agravo regimental não provido.(STJ, AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/ 2019, DJe 10/04/2019)2. STJ, AgRg no REsp 1773347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018.

*2. Outrossim, **promovo a regressão para o regime fechado** pelos motivos abaixo:*

(i) a alteração de domicílio sem prévia comunicação do Juízo agride a obrigação insculpida no art. 367, segunda parte, do CPP, que subsiste enquanto vigente o poder punitivo estatal;

(ii) o que se tem nos autos é uma situação de fuga, hipótese caracterizadora de falta grave (art. 50, II, LEP);

(iii) resta evidente a ausência de autodisciplina e de senso de responsabilidade para permanecer nos regimes mais brandos, conforme art. 114, II, LEP;

(iv) é cediço que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1773347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

(v) esses elementos, sob a ótica da individualização da execução (art. 5º, LEP), revelam o descabimento dos regimes menos gravosos.

*3. **Expeça-se mandado de prisão** com a devida anotação no BNMP e intimação da autoridade policial para cumprimento.*

Conforme relatado, a defesa alega, em síntese, que o agravante apenas tomou conhecimento concreto da sentença condenatória transitada em julgado após o contato do atual defensor dativo, em 08/06/2026, haja vista que a procuradora anterior não havia interposto apelação criminal. Destaca que o recorrente não foi efetivamente intimado de forma pessoal sobre a instauração do procedimento executório e nem a respeito da audiência admonitória que havia sido designada para o dia 22/05/2024 perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Senador Canedo/GO. Ressalta a omissão do Juízo em não utilizar canais virtuais, como o aplicativo WhatsApp, ferramenta de comunicação célere, amplamente utilizada pelo Poder Judiciário. Salienta que o número telefônico do agravante já figurava nos autos da ação penal originária e já havia sido utilizado para intimação virtual anterior, demonstrando que o recorrente está plenamente à disposição para comparecer aos atos e cumprir as penas



restritivas de direitos que lhe foram impostas, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade. Requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar as decisões proferidas nas sequências 35 e 63 dos autos de origem.

O recurso merece acolhida.

Inicialmente, colaciono a decisão que proferi em sede antecipação da tutela recursal na qual determinei a imediata soltura do ora recorrente:

Inicialmente, recebo a petição acostada no evento 3.1 dos presentes autos (nominada como habeas corpus) como pedido de concessão de tutela de urgência.

A dicção do art. 197 da Lei de Execução Penal é clara ao consignar que o recurso de agravo, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Contudo, a jurisprudência pátria admite, em caráter excepcionalíssimo, a concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal quando demonstrada, de plano e por prova inequívoca, a concomitância da plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

No caso em exame, constata-se situação peculiar que autoriza a mitigação do rigorismo do referido dispositivo legal. A verossimilhança das alegações resta plenamente configurada pelas provas documentais colacionadas, as quais evidenciam, prima facie, manifesto equívoco na tentativa de intimação pessoal do apenado, realizada em endereço incorreto.

Destaco ainda, a manifestação do Ministério Público Federal atuante no primeiro grau que se opinou favoravelmente ao deferimento do pedido de reconsideração formulado pela defesa (Seq. 60 da Execução Penal nº 9001434-11.2023.4.04.7017), in verbis:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo(a) Procurador(a) da República infra-assinado(a), em atenção à intimação da seq. 58, considerando o teor da manifestação da seq. 57.1, por meio da qual o executado confirma estar residindo no endereço informado por este Órgão Ministerial na seq. 11, bem como que assevera que não se ocultou para não ser citado e demonstra intenção cumprir fielmente a pena que lhe foi imposta originalmente, vem perante V. Exa. se manifestar favorável ao deferimento do pedido de reconsideração formulado por sua defesa.

Outrossim, o perigo da demora é latente e autoevidente.

O mandado de prisão já foi cumprido e o sentenciado permanece atualmente custodiado na Unidade Prisional Regional de Senador Canedo/GO (Polícia Penal do Estado de Goiás), privado de sua liberdade antes mesmo do julgamento colegiado deste recurso, fator que justifica a concessão imediata da tutela sob o prisma do favor libertatis.

O cenário posto demonstra flagrante plausibilidade de o presente agravo de execução ser provido quando de seu julgamento definitivo. Aliado a isso, o fato de o recorrente ainda se encontrar preso revela manifesta injustiça na manutenção da custódia, de modo que sua soltura deve ser imediatamente implementada por esta Corte revisora.

*Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do decreto prisional e **DETERMINAR A IMEDIATA SOLTURA DO RECORRENTE**, se por outro motivo não estiver preso.*

Intime-se.

Comunique-se imediatamente, com a máxima urgência e por canal oficial, ao Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Guairá/PR, para que adote as providências necessárias ao fiel e imediato cumprimento desta ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura e/ou contatando a Unidade Prisional Regional de Senador Canedo/GO para a devida liberação.

A liminar deve ser ratificada integralmente na Turma, com o acréscimo do **provimento integral deste agravo** para reformar as decisões proferidas nas sequências 35 e 63 dos autos de origem. nas quais ficou determinada a reconversão das penas restritivas em pena privativa de liberdade.

Conforme já adiantei quando do deferimento da liminar "o cenário posto demonstra flagrante plausibilidade de o presente agravo de execução ser provido quando de seu julgamento definitivo". E, de fato, a análise minuciosa dos autos referenda essa situação.

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade possui fundamentação estrita na Lei de Execução Penal (art. 181, § 1º, da LEP) e exige, obrigatoriamente, o **descumprimento injustificado** da obrigação imposta, garantidos o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB).

No caso em apreço, constata-se a nulidade do ato comunicacional que culminou na decretação da regressão e consequente expedição do mandado de prisão. A certidão do Oficial de Justiça (seq. 7) atesta que a tentativa de intimação pessoal do apenado ocorreu em endereço totalmente diverso (Rua C6, Quadra 24, Lote 08,

Conjunto Valéria Perillo) daquele declinado pelo próprio Ministério Público Federal na petição inicial do cumprimento de pena e ratificado pelo agravante (*Rua C 4, Quadra 9, Lote 11, Conjunto Habitacional Nova Morada, Senador Canedo/GO*).

A intimação por edital - por ostentar natureza ficta e excepcionalíssima no processo penal - somente se justifica quando exauridos todos os meios razoáveis de localização presencial do réu. A utilização prematura da via editalícia, sem a prévia diligência no endereço correto já constante dos autos, vulnera frontalmente as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Inexistindo intimação pessoal válida e restando demonstrado que o apenado jamais se esquivou ou se ocultou deliberadamente, descabe falar em frustração injustificada do cumprimento da pena ou em cometimento de falta grave (art. 50, II, da LEP). Consequentemente, carece de respaldo legal a regressão de regime e a reconversão em pena privativa de liberdade em regime fechado, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB) e do caráter ressocializador da reprimenda penal.

Registre-se, por oportuno, que o próprio Órgão Ministerial de primeiro grau reconheceu a lisura da conduta do apenado e a eiva na intimação, corroborando a imperiosidade da anulação do decreto de reconversão.

Nesta mesma linha de compressão, aliás, é o bem lançado parecer subscrito pelo i. Procurador Regional da República ADRIANO AUGUSTO SILVESTRI GUEDES (evento 19, PARECER1).

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **dar provimento** ao agravo de execução penal.